

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.752, DE 04/12/2025**DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES IRREGULARES E/OU NÃO AUTORIZADAS NO MUNICÍPIO DE ILHABELA.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA, ANTONIO LUIZ COLUCCI, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei institui o Programa de Regularização de Obras e Construções Irregulares e/ou Não Autorizadas de Ilhabela, visando regularizar as obras e construções irregulares e/ou não autorizadas, edificadas ou constituídas até a data de 09 de abril de 2025.

§ 1º Obedecidos os critérios normativos e as diretrizes estabelecidas nesta Lei, no Município de Ilhabela, as edificações executadas, reformadas, ampliadas e concluídas, até a data descrita do *caput* do art. 1º que se encontram em desconformidade com a legislação vigente serão passíveis de regularização e, posteriormente, concessão do "habite-se", na forma da presente Lei.

§ 2º A regularização de que trata esta Lei não implica, por parte da Prefeitura, no reconhecimento do direito de propriedade, posse ou domínio útil, a qualquer título, das dimensões e da regularidade do lote ou gleba, e nem exime os proprietários de glebas parceladas, ou seus respectivos responsáveis, das obrigações e responsabilidades decorrentes da aplicação da legislação de uso e parcelamento do solo.

§ 3º A regularização de qualquer edificação erigida em desacordo com a legislação vigente não implicará na regularização do solo, a qual deverá ser feita exclusivamente através da regularização fundiária, nos moldes da legislação municipal específica para este fim.

§ 4º Para os efeitos decorrentes desta Lei, considera-se:

I - Coeficiente de Aproveitamento: índice que multiplicado pela área total do lote resulta na área máxima de construção permitida, determinando o potencial construtivo do lote;

II - Construção não autorizada parcial: aquela correspondente à ampliação de construção legalmente e autorizada, porém sem licença do Município;

III - Construção não autorizada: a construção, reforma ou ampliação de edificações executadas sem a devida aprovação dos setores competentes da Prefeitura Municipal de Ilhabela.;

IV - Construção irregular: aquela cuja licença (alvará de obras) foi expedida pelo município, porém executada total ou parcialmente em desacordo com o projeto aprovado;

V - Gabarito: é a altura máxima da edificação, calculada pela distância entre o piso térreo e o ponto mais alto da cobertura;

VI - Recuo: refere-se ao espaço livre com relação às divisas, podendo ser de frente, lateral ou de fundos;

VII - Residência unifamiliar: é a que constitui unidade independente, não integrante de um grupo de edificações projetadas e construídas em conjunto, e contendo apenas uma unidade autônoma residencial para fins de moradia;

VIII - Taxa de Ocupação (TO): relação percentual entre a projeção do perímetro total da

edificação no terreno e a área do lote.

§ 5º Para os efeitos desta Lei, é considerada "existente", na data prevista no *caput* deste artigo, a construção, reforma ou ampliação que esteja concluída e, em condições mínimas de uso e/ou habitabilidade.

§ 6º Será considerada "concluída" e com condições mínimas de uso, a edificação que apresentar estrutura completa como vedação (paredes) e cobertura.

§ 7º Para fins de comprovação da data de existência e/ou conclusão, da edificação a ser regularizada, serão aceitos um ou mais dos itens que se segue:

I - Comprovantes de inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Município, com a identificação das áreas existentes;

II - Fotografias datada(s) da edificação;

III - Levantamento aerofotogramétrico realizado pelo Município ou por outro órgão oficial por ele reconhecido, no qual deverá constar referência à data do vôo;

IV - Foto aérea (Google Earth ou software equivalente) que apresente data anterior prevista no *caput* do art. 1º desta Lei e a implantação total da área a ser regularizada;

V - Qualquer documento oficial expedido pela Administração Municipal que comprove a área construída existente;

VI - Auto de infração, notificações, ou embargos administrativos relativos à construção, lançamento de tributos sobre a construção, dentre outros;

VII - Outros documentos resultantes de solicitações feitas à municipalidade, por meio de procedimentos administrativos que comprovem a área construída;

VIII - Quaisquer outros documentos idôneos, inclusive de outros órgãos e entidades, cuja aceitação ficará a critério da Administração.

§ 8º Caso necessário, serão realizadas pelo órgão competente, as diligências indispensáveis a constatar a veracidade das informações e documentos apresentados pelo interessado na regularização de que trata esta Lei.

CAPÍTULO II - DOS IMPEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA REGULARIZAÇÃO

Art. 2º Não são passíveis de regularização nos termos desta Lei as obras e construções:

I - Que estejam inseridas em Áreas De Preservação Permanente (APP), nos termos da legislação federal, estadual ou municipal bem como junto a cursos d'água, galerias ou canalizações;

II - Que interfira ou dificulte a implantação de logradouros e demais obras e construções públicas;

III - Que estejam inseridas no perímetro do Parque Estadual de Ilhabela e estejam situadas nas áreas de preservação ambiental de qualquer tipo, salvo autorização do órgão competente;

IV - Que estejam localizadas em áreas de risco, conforme atestado pela Defesa Civil do município;

V - Que desatendam ao direito de vizinhança de que trata o Código Civil Brasileiro em vigor, notadamente os casos que possuam instalação de vãos de iluminação, ventilação ou insolação a menos de 1,50 (um metro e meio) da divisa de propriedade vizinha, salvo os casos definidos no art. 1.301, § 2º, do Código Civil Brasileiro;

VI - Que excedam o número máximo de dois pavimentos, definido no art. 51 da Lei Orgânica do Município;

VII - Que sejam edificações irregulares e/ou não autorizadas iniciadas após a data limite estipulada pelo art. 1º, *caput*.

Art. 3º As edificações de uso comercial, de serviço e/ou institucional, realizadas em desacordo com a legislação referente à acessibilidade, para fins de alvará de funcionamento e regularização das construções nos termos desta Lei, deverão garantir o acesso universal para o interior do imóvel, considerando a circulação interna necessária para o uso público.

Art. 4º O Município poderá autorizar ou legalizar obras que sejam essenciais para adequar a edificação irregular ou não autorizada quanto à acessibilidade, segurança de uso, permeabilidade do lote (área de infiltração), condições de higiene, salubridade e saneamento básico, aplicando-se, caso a caso, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e levando-se em conta o porte, o uso, e a localização da edificação.

§ 1º Para atendimento do que dispõe o *caput* do artigo, serão aceitos, parecer técnico ou laudo técnico, elaborado e firmado por profissional habilitado, observadas em qualquer situação, as disposições constantes na legislação vigente aplicável, no que couber.

§ 2º Os documentos de que trata o § 1º deverão ser sempre acompanhados do respectivo documento de responsabilidade técnica.

§ 3º Para a execução das obras referidas no *caput* do artigo, será concedido o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da vigência desta Lei, prorrogáveis uma única vez por igual período se necessário, desde que devidamente justificado.

§ 4º O Município, poderá a seu critério, realizar fiscalização ou vistorias in loco, sempre que julgar necessário.

Art. 5º São passíveis de regularização apenas as edificações que possuírem irregularidades atreladas aos seguintes parâmetros urbanísticos:

- I** - Recuos frontal, lateral e fundos;
- II** - Taxa de ocupação;
- III** - Projeção de sacadas e pavimentos sobre recuos laterais e os que excedam 1,20m (um metro e vinte centímetros) no caso de recuos frontais;
- IV** - Taxa de permeabilidade;
- V** - Coeficiente de Aproveitamento.

Art. 6º A regularização das construções sobre as quais haja questionamento no Poder Judiciário envolvendo direitos reais, de condôminos ou de vizinhança ficará condicionada à decisão final da ação respectiva, ressalvados os casos onde a motivação da ação seja justamente a ausência de regularidade perante a Prefeitura Municipal.

Parágrafo único. As construções irregulares que são objeto de demanda judicial - Ação Civil Pública de Preceito Demolitório, somente poderão ser beneficiadas por esta Lei cumprindo os seguintes requisitos:

I - Prévia anuência municipal, formalizada nos autos, requerendo a desistência da demanda judicial;

II - Homologação do pedido de desistência, em juízo, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, se aplicáveis à espécie;

III - Reparação dos danos causados à terceiros em razão das irregularidades do imóvel, objeto desta Lei.

CAPÍTULO III - DOS PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO

Art. 7º A legitimidade para propor a regularização de construção irregular e/ou não autorizada será:

I - Do proprietário ou promissário comprador;

II - Do legítimo possuidor;

III - Do representante legal dos legitimados nos incisos I e II, desde que devidamente constituído para este fim, observadas as formalidades legais.

Art. 8º O interessado em obter os benefícios desta Lei, que estiver em débito com o fisco municipal, de qualquer ordem, terá a regularização de sua obra condicionada à prévia regularização fiscal, além do pagamento dos tributos incidentes, vencidos e vincendos, sobre o imóvel objeto da regularização.

Art. 9º O procedimento e a documentação necessária a instruir os processos administrativos de regularização da construção de que trata esta Lei, deverão seguir os itens descritos na Seção I do Capítulo III da presente norma.

§ 1º A qualquer tempo poderá ser solicitado, pelo órgão responsável da Prefeitura, informações e/ou documentações complementares, se assim julgar necessário, a fim de elucidar algum aspecto relativo à obra em regularização, bem como poderá verificar a veracidade das informações e documentação apresentada.

§ 2º A regularização das construções não exime o responsável, do atendimento às normas ambientais, aos níveis de ruídos máximos permitidos, à acessibilidade, e à segurança e prevenção contra incêndio, para casos de edificações de serviços e/ou comerciais e institucionais, conforme legislação pertinente, no que couber.

§ 3º Os requerimentos de regularização edilícia estabelecida nesta Lei seguirão os mesmos procedimentos administrativos e prazos relativos aos processos e projetos de construção de obras novas, conforme trata a legislação competente.

Art. 10. Para edificações construídas, em construção ou a ser construída em área regularizada por REURB, cujo lote apresente dimensão irregular em relação aos padrões previstos na lei municipal de uso, ocupação e urbanização do solo, deverão seguir os termos da Lei Municipal nº 1.535, de 04/06/2022, e alterações posteriores, em especial o Capítulo V que estabelece normas gerais e procedimentos para Regularização Edilícia Informal - REI.

Seção I - Da Documentação Exigida

Art. 11. A regularização das construções de que trata esta Lei dependerá da apresentação, pelo proprietário ou responsável pelo imóvel, dos seguintes documentos:

I - Requerimento com dados do legítimo postulante, com a indicação do serviço a ser solicitado e qualificação do requerente, com cópia do RG e CPF, e comprovante de endereço da construção irregular ou não autorizada;

II - Declaração do interessado, responsabilizando-se sob as penas da lei, pela veracidade das informações prestadas;

III - Cópia de documento que indique a titularidade do imóvel, tais como, matrícula atualizada do Cartório de Registro de Imóveis e/ou Compromisso ou Promessa de Compra e Venda ou de cessão ou transferência de direitos, com a devida anuência do proprietário;

IV - Cópia do espelho do IPTU do corrente ano;

V - Comprovante do recolhimento de todas as multas eventualmente aplicadas ao imóvel e/ou construção a ser regularizado;

VI - Cópia de procuração em caso de solicitação por terceiros;

VII - 01 via do projeto arquitetônico de regularização da edificação, constando:

a) Planta baixa de todos os pavimentos da situação atual do imóvel, apenas do perímetro, com as áreas a serem regularizadas demarcadas em hachura;

b) Quadro de áreas dividido em "área permitida pela legislação" e "área excedente a ser regularizada" em todos os casos;

c) Corte da situação atual do imóvel com as áreas a serem regularizadas demarcadas com hachuras para os casos de altura de gabarito excedente;

d) No selo de identificação de cada prancha, incluir REGULARIZAÇÃO DE OBRA.

VIII - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) referente à regularização da obra, com laudo técnico, informando as condições da edificação.

Parágrafo único. É de inteira responsabilidade do interessado a contratação do profissional técnico habilitado para a elaboração do projeto de regularização da construção.

Art. 12. O requerente terá no máximo duas análises com respostas encaminhadas via "comunique-se".

§ 1º Fica estabelecido, nos termos desta Lei, que o "Comunique-se" se constitui como a notificação emitida pela prefeitura aos interessados (proprietários e profissionais habilitados), relativa às pendências, esclarecimentos, recursos, infrações e demais atos administrativos relacionados ao processo de regularização de obras em Ilhabela.

§ 2º O não atendimento do comunique-se por parte do interessado em até 30 (trinta) dias acarretará no indeferimento e arquivamento do processo.

§ 3º Após o indeferimento, o requerente deverá abrir novo processo administrativo, sem reconsideração de parecer expedido no processo anterior.

Art. 13. Aprovado o projeto de regularização pela Secretaria Municipal de Habitação e Gestão

Territorial, o requerente deverá protocolar 03 vias do projeto arquitetônico da edificação, assinadas pelo proprietário/representante legal e pelo profissional devidamente habilitado, com prova de responsabilidade técnica ART, RRT ou TRT, para expedição do Alvará de Regularização da Edificação e do respectivo "Habite-se".

Parágrafo único. A emissão do Alvará de Regularização da Edificação e do respectivo "Habite-se" fica condicionada a comprovação do pagamento da multa compensatória, total ou a primeira parcela.

CAPÍTULO IV - DOS PAGAMENTOS DAS MULTAS COMPENSATÓRIAS

Art. 14. Quando a regularização for referente ao aumento de área construída que exceda o coeficiente de aproveitamento máximo e/ou taxa de ocupação estabelecidos pela Lei Municipal nº 421/2006 (PDDSA), o cálculo da multa deverá ser calculado pelas seguintes fórmulas:

I - Cf = Contrapartida financeira;

II - Fc = Fator de contrapartida - IRU (Índice de Regularização Urbano) que é igual a R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) a partir da data desta Lei e reajustado anualmente com base no IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo;

III - Ac = Adicional construtivo sobre a área objeto de regularização, em m² (metros quadrados) ou em altura (metro) para excedente de gabarito;

§ 1º As obras construídas que não respeitarem os recuos frontais, laterais e/ou fundos serão calculadas da seguinte forma $Cf = 2 \text{ (dois)} \times IRU \times Ac$.

Art. 15. Quando a regularização for referente ao aumento de área construída que não altere o coeficiente de aproveitamento máximo e/ou a taxa de ocupação da edificação estabelecidos pela Lei Municipal nº 421/2006 (PDDSA), o cálculo da multa deverá, para efeito de regularização de edificação, ser calculada pelas seguintes fórmulas:

I - Cf = Contrapartida financeira;

II - Fc = Fator de contrapartida - IRU (Índice de Regularização Urbana) que é igual a R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) a partir da data desta Lei e reajustado anualmente com base no IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo;

III - Ac = Adicional construtivo sobre a área objeto de regularização, em m² (metros quadrados) ou em altura (metro) para excedente de gabarito;

§ 1º As obras construídas não respeitando os recuos frontais, laterais e/ou fundos serão calculadas da seguinte forma: $Cf = 1,5 \text{ (um e meio)} \times IRU \times Ac$.

§ 2º O acréscimo da altura máxima (gabarito máximo de 8 metros), desde que não exceda dois pavimentos, será calculado da seguinte forma: $Cf = 6 \text{ (seis)} \times IRU \times Ac$.

Art. 16. Fica estabelecido que para as edificações de uso comercial, de serviço e/ou institucional, o valor final calculado para o Contrapartida financeira (Cf) deverá ser multiplicado por 2 (dois).

Art. 17. Ficam isentos do pagamento da multa descrita nos Arts. 15 e 16 as edificações residenciais de até 70m² (setenta metros quadrados) de área construída e/ou os proprietários de imóveis com

renda familiar igual ou inferior a 05 (cinco) salários mínimos.

Art. 18. Os valores correspondentes das multas compensatórias decorrentes das regularizações previstas na presente Lei deverão ser depositados no Fundo Municipal de Habitação (FMHIS), conforme dispõe a Lei Municipal nº 543/2007 e alterações posteriores.

Art. 19. Quando a regularização tratar de projeção de sacada ou pavimento sobre espaço público, o proprietário do imóvel deverá firmar termo de compromisso com o Poder Público Municipal, pelo qual se compromete a demolir a parte edificada sobre o espaço público, quando solicitado pelo Município, abstendo-se da indenização da parte da obra construída irregularmente, mesmo que paga a multa compensatória correspondente para a regularização prevista nesta Lei.

Parágrafo único. Para as coberturas, projeções de sacadas ou pavimento sobre recuo, não será permitido o despejo de águas pluviais ou servidas sobre as calçadas ou imóveis vizinhos, inclusive daquelas provenientes de equipamentos, devendo as mesmas serem conduzidas por canalização sob o passeio, à rede coletora própria de acordo com as normas dos órgãos competentes.

Art. 20. O pagamento da multa compensatória é acumulativo e poderá ser efetuada em até 15 parcelas iguais, sendo a primeira à vista e as demais no prazo improrrogável de 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa), 120 (cento e vinte), 150 (cento e cinquenta), 180 (cento e oitenta), 210 (duzentos e dez), 240 (duzentos e quarenta), 270 (duzentos e setenta) dias, 300 (trezentos) dias, 330 (trezentos e trinta) dias, 360 (trezentos e sessenta) dias, 390 (trezentos e noventa) dias, 420 (quatrocentos e vinte) dias, respectivamente, contados da aprovação do projeto de regularização.

Parágrafo único. A aplicação da multa não exclui eventual penalidade anteriormente aplicada pelo Município, como também não isenta o responsável do pagamento dos demais tributos devidos, atrelados ao imóvel onde se encontra a edificação em processo de regularização.

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Na paralisação do processo de regularização por prazo superior a 90 (noventa) dias corridos, por culpa do interessado, este será automaticamente indeferido e arquivado ficando sem efeitos todos os atos administrativos até então praticados.

Art. 22. O Poder Público Municipal poderá negar, em ato fundamentado, a regularização a qualquer obra ou construção indevidamente executada, sempre que esta, em função das transgressões e afronta as normas urbanísticas, afete o conjunto urbanístico local, não apresente condições mínimas de habitabilidade, uso, segurança, higiene, saneamento básico, bem como afete as condições de trânsito, estacionamento, e nos casos de interesse público.

Art. 23. O Município poderá, a qualquer tempo, mesmo depois de aprovada a regularização do imóvel, verificar a veracidade das informações prestadas pelo interessado, assim como as condições de habitabilidade, higiene, salubridade, permeabilidade, acessibilidade e segurança da edificação.

Parágrafo único. Constatada, a qualquer tempo, divergência nas informações, o interessado será notificado para prestar esclarecimentos e sanar as irregularidades quando for o caso, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de nulidade da regularização da edificação e demais providências.

Art. 24. Os casos omissos e eventualmente conflitantes desta Lei, após análise técnica, serão resolvidos pela da Secretaria de Habitação e Gestão Territorial, ou órgão que vier a lhe substituir, podendo ser solicitada a manifestação de outros órgãos da Administração, quando julgado necessário.

Art. 25. Visando a perfeita operacionalização desta Lei, e a padronização de procedimentos, a Secretaria de Habitação e Gestão Territorial, ou órgão que vier a lhe substituir, poderá expedir, se entender necessário, Instruções e Portarias com modelos de Declaração, certificados de regularização, roteiros administrativos, roteiros para vistorias, e o que mais for pertinente.

Art. 26. A Administração municipal manterá permanentes campanhas em sua página na internet, de conscientização da população sobre a obrigatoriedade de construir, reformar ou ampliar edificações somente com prévia autorização do Município, informando inclusive as punições advindas do descumprimento da legislação vigente.

Art. 27. As demandas judiciais promovidas pelo Município visando à demolição, paralisação ou interdição de construção irregular ou não autorizada, que tenham sido definitivamente regularizadas com base nesta Lei, e devidamente atestada sua regularidade pelo órgão competente, serão extintas, devendo o proprietário ou responsável pela obra promover antecipadamente o pagamento das custas judiciais, emolumentos e honorários advocatícios.

Art. 28. A regularização tratada nesta Lei não implicará em novo cadastramento de imóvel.

Art. 29. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, cuja vigência será de 18 (dezoito) meses, para que sejam protocolados os pedidos de regularização de obras e construções irregulares e/ou não autorizada que trata esta Lei.

Parágrafo único. Todos os pedidos protocolados durante a vigência desta Lei serão analisados e concluídos independente do fim do prazo estabelecido no *caput* deste artigo.

Ilhabela, 4 de dezembro de 2025.

ANTONIO LUIZ COLUCCI
Prefeito Municipal

Projeto de Lei Complementar nº 107 /2025
Autoria: Executivo Municipal

*Registrado em Livro Próprio e afixado na data
supra, no lugar de costume.*

Matéria publicada no Diário CESPPO de publicações oficiais do Município de Ilhabela / SP no dia
10/12/2025. Edição 556

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita acessando: www.ilhabela.sp.gov.br